نظام رقم 90 - 05 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1411 الموفق 30 ديسمبر سنة 1990 يتضمن إقامة قابلية التحويل الجزئي للدينار عن طريق توظيفات سندية

إن محافظ البنك المركزي،

- بمقتضى القانون رقم 90 - 10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أفريل سنة 1990 المتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المواد 32 و41 ومن 44 (الفقرتين ج، و، ك) الى 50،

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 ابريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري،

- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين في مجلس النقد والقرض،

- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 30 ديسمبر سنة 1990،

يصدر النظام التالي نصه :

المادة الاولى : يهدف هذا النظام الى إقامة تحويل جزئي للدينار عن طريق الادخار لأجل، على شكل توظيفات في شكل سندات :

المادة 2 : تتم التوظيفات السندية ذات التحويل الجزئي عن طريق اكتتاب سندات لدى البنوك والمؤسسات المالية التي تقوم بإصدارها.

تكتتب السندات للحامل ويتم تداولها بكل حرية.

تعطي القسائم المتصلة بالسندات حق التحويل بمقدار معدلها أو مبلغها.

المادة 3 : يضمن بنك الجزائر قابلية التحويل لهذه القسائم.

المادة 4 : ان سعر الصرف المطبق على القسائم لتحديد مقابل قيمتها بالعملة الصعبة هو سعر "البيع" الناتج عن تسعيرة الاوراق النقدية من قبل بنك الجزائر والمعمول به عن عملية التحويل.

المادة 5 : لايمكن تسليم هذه السندات كرهن للقرض خلال مدة صلاحيتها.

المادة 6 : تخصص مبالغ الاكتتاب لتمويل الاستثمارات.

المادة 7 : تكتتب السندات لمدة تحدد "بقرار" من بنك الجزائر والمشار اليه في المادة 11 أدناه.

المادة 8 : تفتتح الاكتتابات لكل شخص طبيعي أو معنوي غير البنوك.

المادة 9 : لايمكن المؤسسات ذات الحساب المصرفي المكشوف الاكتتاب في هذه السندات.

المادة 10 : تسجل المبالغ الممثلة لقيمة قسائم حق قابلية التحويل المستحقة في الجانب الدائن من الحساب بالعملات الاجنبية.

المادة 11 : يخضع كل اصدار سندي الى قرار خاص من بنك الجزائر يحدد الشروط والترتيبات المتعلقة به ويعين البنوك والمؤسسات المالية المكلفة بتحقيقه.

المادة 12 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 30 ديسمبر سنة 1990.

عبد الرحمن الرستمي حاج ناصر